

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 596/2546 นาย ยิงยศ สุโชธนัง
นาง ลำไย เพิ่มพิศาล

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ผู้ตายได้โอนที่ดินให้บุคคลอื่นไปในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนเงินฝากของผู้ตาย
ในธนาคาร ผู้มีอำนาจในการถอนเงินได้ปิดบัญชีไปก่อนที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้
จัดการมรดก จึงไม่มีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือในการแบ่งปันมรดกของผู้ตาย
เพราะไม่มีทรัพย์สินมรดกของผู้ตายที่จะต้องจัดการ กฎหมายมิได้กำหนดเหตุให้ตั้งผู้
จัดการมรดกเพื่อสืบหาทรัพย์สินมรดกของผู้ตายเพื่อนำมาจัดการผู้ร้องจึงไม่อาจร้องขอ
ให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนางสาวใจ สุโชธนัง ผู้ตายกับนายสนสุ
โชธนัง ผู้ตายมีบุตร 8 คน คือ นางสาวหยุด เพียรธรรม นางสาวยงค์ แยมนิล ผู้ร้อง
นางลำไย เพิ่มพิศาล นายบุญยืน สุโชธนัง นางสาวราภรณ์ สุโชธนัง นายทองสุข สุโช
ธนัง และนายอุดม สุโชธนัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2537 ผู้ตายถึงแก่ความตายด้วย
เหตุชราภาพ มีทรัพย์สินมรดก คือ บัญชีเงินฝากเลขที่ 410-1-02139-3 ของธนาคารสห
ธนาคาร จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านแหลม และที่ดินโฉนดเลขที่ 2749 ผู้ตายมิได้ทำ
พินัยกรรมไว้ ผู้ร้องเคยไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารและสำนักงานที่ดินเพื่อรับโอน
มรดกมาแบ่งปันระหว่างทายาทแต่มีเหตุขัดข้อง จึงมายื่นคำร้องโดยได้รับความ

ยินยอมจากทนายแล้ว ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลาย ขอให้คำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นบุตรของผู้ตาย ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยมิได้รับความยินยอมจากทนายของผู้ตาย ทั้งผู้ร้องไม่เหมาะสมเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้ประกอบกับผู้ตายไม่มีทรัพย์สินมรดกที่จะจัดการ เพราะบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ร้องอ้างนั้นผู้มีอำนาจเบิกเงินในบัญชีได้ปิดบัญชีไปนานแล้ว ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 2749 ผู้ตายได้โอนกรรมสิทธิ์ให้บุตรบางคนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ขอให้ยกคำร้องขอของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนายยิ่งยศ สุโชธนัง ผู้ร้อง เป็นผู้จัดการมรดกของนางสายใจสุโชธนัง ผู้ตาย กับให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขอของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นบุตรของผู้ตายกับนายสุน สุโชธนัง มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 8 คน ผู้ตายถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2537 ตามสำเนามรณบัตรเอกสารหมายเลข ร.2 บัญชีเงินฝากเลขที่ 410-1-02139-3 ของธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านแหลมถูกปิดไปก่อนที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 2749 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ตายโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นไปแล้วเช่นเดียวกัน คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้

ร้องว่า มีเหตุตามกฎหมายที่ผู้ร้องจะร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม่ โดยผู้ร้อง
ฎีกาว่า ขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตายบัญชีเงินฝากเลขที่ 410-1-02139-3 ของ
ธนาคารสหธนาคาร จำกัด(มหาชน) สาขาบ้านแหลม ซึ่งผู้ตายเป็นเจ้าของบัญชีมีเงิน
ฝากอยู่ 157,446.68 บาทอันเป็นมรดกของผู้ตายและอาจมีทรัพย์สินมรดกอื่นอีกที่ผู้ร้อง
ติดตามรวบรวมเพื่อนำมาแบ่งปันให้แก่ทายาทโดยผู้ร้องไม่จำเป็นต้องระบุไว้ในคำร้องขอ
จัดการมรดกนั้น เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 กำหนดเหตุ
ในการร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก 3 กรณี คือ (1) เมื่อเจ้ามรดกตายทายาท
โดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาจักร หรือเป็นผู้เยาว์
(2) เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุ
ขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก หรือ (3) เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมซึ่ง
ตั้งผู้จัดการมรดกไว้ ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ เมื่อเหตุที่ผู้ร้องมายื่นคำร้อง
ขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกเป็นกรณีที่ 2 คือมีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือในการแบ่ง
ปันมรดก แต่ข้อเท็จจริงปรากฏตามทางใต้สวนว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 2749 ผู้ตายได้
โอนให้บุคคลอื่นไป ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ จึงไม่เป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย ส่วนเงิน
ฝากในบัญชีเลขที่ 410-1-02139-3 ของธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) นั้น ผู้มี
อำนาจในการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ปิดบัญชีไปก่อนที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอให้
ตั้งผู้จัดการมรดก อันเป็นการดำเนินการโดยชอบตามเงื่อนไขในคำขอเปิดบัญชีเงิน
ฝากเอกสารหมาย ร.4 ที่ทำไว้กับธนาคารสหธนาคารจำกัด (มหาชน) เมื่อเป็นเช่นนี้
จึงไม่มีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือในการแบ่งปันมรดกของผู้ตายเพราะไม่มีทรัพย์สิน
มรดกของผู้ตายที่จะต้องจัดการ กฎหมายมิได้กำหนดเหตุให้ตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อ
สืบหาทรัพย์สินมรดกของผู้ตายเพื่อนำมาจัดการแต่อย่างใด ไม่มีเหตุตามกฎหมายที่ผู้
ร้องจะร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีคำสั่งให้ยกคำร้องขอ
ของผู้ร้องนั้นชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

(ประสพสุข บุญเดช-จรัส พวงมณี-จรรยาวิทย์ ทองสอน)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ